



Venezuela

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 3.10 / 5

II. Políticas de Mineração 1.23 / 5

III. Investigação e Cumprimento 2.23 / 5

Pontuação total 6.56 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

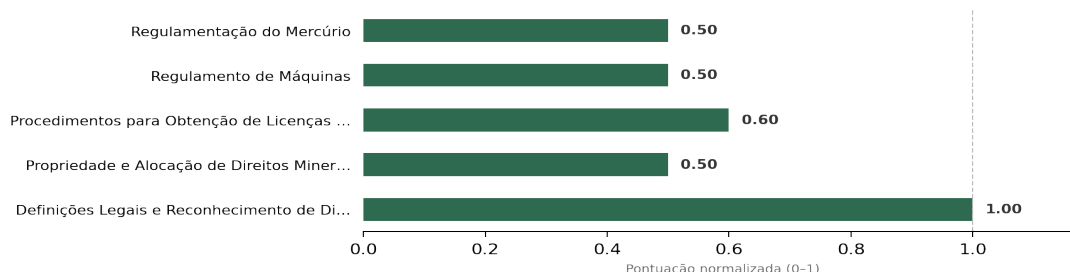
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Venezuela obteve uma pontuação total de **6.56 de 15,00**, ocupando o **8.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 1.00 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A legislação venezuelana vigente — composta pelo Decreto-Lei Orgânica que reserva ao Estado a Exploração e Extração de Ouro e outros Minerais Estratégicos (Decreto nº 2.165, de 30 de dezembro de 2015), a Lei de Mineração (1999) e seu Regulamento Geral (2001) — estabelece as condições sob as quais a mineração de ouro pode ser realizada legalmente. Qualquer atividade de mineração realizada sem a participação do Estado, sem registro oficial ou que não cumpra as condições ambientais ou de comercialização estabelecidas por lei é considerada ilegal.

Condições de legalidade: A exploração é reservada ao Estado. A participação privada só é possível por meio de parcerias com o Estado via Consórcios ou pela formação de Alianças Estratégicas, firmadas entre o Estado e grupos de pessoas organizados em empresas ou outras formas associativas permitidas por lei, para a execução de atividades primárias e correlatas na exploração de ouro e outros minerais estratégicos, com exceção da comercialização, que é reservada exclusivamente ao Estado. Atividades consideradas ilegais: Atividades de exploração e extração realizadas sem autorização são ilegais; Ou seja, aquelas realizadas por indivíduos que não fazem parte de uma Aliança Estratégica, que não estão registrados no Cadastro Único de Mineração ou que violam as normas ambientais e/ou as inspeções do Ministério competente.

Fontes

Decreto n.º 295 com Rang e Força de Lei de Minas. *Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela* n.º 5382 Extraordinário, de 28 de setembro de 1999. Decreto n.º 2.165, com Rangos, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de outros Minerais Estratégicos. *Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela* n.º 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015. Decreto n.º 1234. Regulamento Geral da Lei de Minas. *Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela* n.º 37.155, de 9 de março de 2001.

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

1.0

Critério 2

Justificativa

A legislação mineira venezuelana atual distingue entre mineração de pequena, média e grande escala. Embora o conceito de mineração artesanal esteja incluído na Lei de Mineração de 1999 — cujo Artigo 82 a define como caracterizada pelo trabalho pessoal e direto na exploração de ouro e diamantes aluviais, utilizando equipamentos manuais simples e portáteis, técnicas rudimentares de extração e processamento, e que só pode ser realizada por cidadãos venezuelanos — essa modalidade parece desaparecer no Decreto nº 2.165, a regulamentação mais recente e de maior hierarquia (Lei Orgânica).

Este decreto não só deixa de diferenciar a mineração artesanal da mineração de pequena escala, considerando-a parte desta última, como também elimina a possibilidade de mineração pessoal ou de subsistência, deixando o uso de ferramentas rudimentares e portáteis como o único critério de diferenciação — um critério que perde relevância prática dentro do quadro de alianças definido pela referida Lei Orgânica como o único meio de exercício formal da atividade.

Nota: O conceito de MAPE, como tal, não está contemplado na legislação venezuelana.

Fontes

Decreto n.º 295 com Rang e Força de Lei de Minas. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5382 Extraordinário, de 28 de setembro de 1999. Decreto n.º 2.165, com Rangos, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de outros Minerais Estratégicos. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015.

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

1.0

Critério 3

Justificativa

O marco legal venezuelano, tanto em nível constitucional quanto em leis específicas, estabelece condições, restrições e proibições para atividades de mineração nessas áreas territoriais.

Em relação aos territórios indígenas, cabe ressaltar que a legislação não reconhece os "territórios" indígenas em sentido estrito, mas sim os "habitats e terras". Essas áreas estão atualmente em processo de demarcação, sendo que poucas foram formalmente reconhecidas pelo Estado. As comunidades indígenas reivindicam essa demarcação, conforme estipulado na Constituição (1999) e na Lei de Demarcação e Garantia do Habitat e das Terras dos Povos Indígenas (2001), como mecanismo para garantir seu direito à propriedade coletiva de suas terras. Por sua vez, a Lei Orgânica dos Povos e Comunidades Indígenas (2005) estabelece que qualquer atividade que possa afetar direta ou indiretamente os povos e comunidades indígenas deve ser consultada a eles. A legislação mineira, especificamente o Artigo 18 do Decreto nº 2.165 (2015), reafirma esse princípio ao estabelecer que o Estado promoverá a participação efetiva dos povos, comunidades e organizações indígenas em assuntos regulamentados por este instrumento, bem como na formulação de políticas públicas que os afetem, quando atividades de mineração forem realizadas em terras indígenas.

Com relação às áreas protegidas, o marco regulatório venezuelano é ainda mais amplo e explícito: proíbe expressamente a mineração e outras atividades extrativas dentro dessas zonas. Esse marco legal abrange os Artigos 127 e 128 da Constituição, bem como o Regulamento Parcial da Lei Orgânica de Gestão e Administração de Parques

Nacionais e Monumentos Naturais (Decreto nº 276 de 1989). Inclui também a Lei de Aprovação da Convenção de Washington (1941), a Lei Orgânica do Meio Ambiente, a Lei Orgânica do Ordenamento Territorial, o Código Penal Ambiental, a Lei da Vida Selvagem, a Lei Florestal, do Solo e da Água, a Lei da Biodiversidade, a Lei Florestal, a Lei da Água e o Regulamento de Proteção Ambiental, entre outras.

Nota: O problema na Venezuela não reside na ausência de legislação, mas na ineficácia do Estado em aplicá-la. Há pelo menos quinze anos, o próprio Governo tem se mostrado omissivo, não agindo contra atividades maliciosas nesses espaços, evitando a devida consulta às populações locais e o planejamento territorial vigente, além de omitir os estudos de impacto ambiental e sociocultural exigidos por lei como pré-requisito para o início de qualquer atividade suscetível de degradação ambiental; ou promovendo ou tolerando diretamente a violação dessas normas em áreas protegidas.

Fontes

Constituição da República Bolivariana da Venezuela (1999). Diário Oficial n.º 5.453 (Extraordinário), 24 de março de 2000.

Seu artigo 12º estabelece que os jazigos minerais pertencem à República, sendo bens de domínio público, inalienáveis e imprescritíveis. O Artigo 156 estabelece a competência do Poder Público Nacional sobre o regime e a administração das minas. Os artigos 127, 128 e 129 regulamentam o que se refere ao devido respeito às áreas protegidas e aos aspectos fundamentais do direito ambiental e do ordenamento territorial. Os artigos 119 a 126 da Constituição consagram os direitos dos povos indígenas na Venezuela. Lei de Demarcação e Garantia do Habitat e das Terras dos Povos Indígenas: Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 37.118, de 12 de janeiro de 2001. Lei Orgânica dos Povos e Comunidades Indígenas (LOPCI). Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 38.344, de 27 de dezembro de 2005. Decreto n.º 2.165, com Rangos, Valor e Força de Lei Orgânica, que reserva ao Estado as atividades de exploração e exploração de ouro e demais minerais estratégicos. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015. Lei de Aprovação da Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América. Diário Oficial da República da Venezuela n.º 20.643, de 13 de novembro de 1941. Lei Orgânica para o Ordenamento do Território. Diário Oficial da República da Venezuela n.º 3.238 Extraordinário. 11 de agosto de 1983 Lei Orgânica do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5.833 Extraordinário, de 22 de dezembro de 2006. Lei Penal do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela Extraordinário n.º 39.913, de 2 de maio de 2012. Lei da Fauna Silvestre, Diário Oficial da República da Venezuela n.º 29.289. 11 de agosto de 1970. Lei Florestal de Solos e Águas (disposições em vigor), Diário Oficial da República da Venezuela N.º 1.004 Extraordinário. 26 de janeiro de 1966. Lei de Diversidade Biológica, Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela N.º 5.468 Extraordinário. 24 de maio de 2000. Lei Florestal. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 40.222, de 6 de agosto de 2013. Lei das Águas, Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 38.595, de 2 de janeiro de 2007. Decreto n.º 276, de 07-06-89, pelo qual se promulga o Regulamento Parcial da Lei Orgânica para o Ordenamento do Território sobre Administração e Gestão de Parques Nacionais e Monumentos Naturais. Diário Oficial da República da Venezuela n.º 4.106 Extraordinário, de 9 de junho de 1989. Decreto n.º 1.221, de 2 de novembro de 1990, pelo qual se aprova o Regulamento sobre Fiscalização Ambiental. Tem por objetivo estabelecer as normas que regerão a organização, o funcionamento, as atribuições e a coordenação dos órgãos e funcionários para o exercício da Fiscalização Ambiental. Diário Oficial da República da Venezuela n.º 34.678, de 19 de março de 1991.

B. Propriedade e Alocação de Direitos Minerários

Pontuação: 0.50 / 1.00

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

0.0

Critério 4

Justificativa

Na Venezuela, a propriedade dos minerais é exclusiva do Estado. A Constituição estabelece que todos os depósitos minerais e de hidrocarbonetos em território nacional, independentemente de sua natureza, pertencem à República,

sendo essa propriedade inalienável e imprescritível. A exploração e o aproveitamento de ouro e outros minerais estratégicos são reservados ao Estado ou a associações com participação majoritária do Estado, conforme estipulado pelo Decreto nº 2.165 de 2015.

Fontes

Decreto nº 2.165, com Rang, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de Outros Minerais Estratégicos. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela nº 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015.

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

0.0

Critério 5

Justificativa

Embora exista um Cadastro Único de Mineração (RUM, na sigla em inglês), que reúne informações sobre mineradores, suas associações e o cadastro de minas, ele é de uso interno exclusivo do Ministério do Poder Popular para o Desenvolvimento da Mineração Ecológica e não está disponível para consulta pública. Na prática, esses cadastros não são transparentes nem acessíveis; o governo frequentemente invoca razões de segurança e de valor estratégico para manter essas informações confidenciais, o que abre caminho para potenciais manipulações políticas.

Fontes

Resolução n.º 0010 do Ministério do Poder Popular para o Desenvolvimento Mineiro Ecológico, publicada no Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 41.396, de 14 de maio de 2018

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

1.0

Critério 6

Justificativa

O Ministério responsável pela mineração aprovou a Resolução nº 0010, de 14 de maio de 2018, que criou o Cadastro Único de Mineração (RUM). De acordo com informações disponíveis no site oficial, esse cadastro opera por meio da plataforma denominada Sistema Integrado de Gestão do Desenvolvimento da Mineração Ecológica, projetada para centralizar os dados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem atividades de mineração, atividades relacionadas ou auxiliares, embora seu objetivo declarado seja simplificar os procedimentos para os mineradores perante o Estado.

Fontes

Resolução n.º 0010 do Ministério do Poder Popular para o Desenvolvimento Mineiro Ecológico, publicada no Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 41.396, de 14 de maio de 2018

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

1.0

Critério 7

Justificativa

O marco legal aplicável a este processo é o Decreto nº 2.165. Contudo, é imprescindível salientar que a sua implementação responde, em grande medida, a critérios políticos: a legalização futura é oferecida aos pequenos mineradores como incentivo para a adesão às brigadas de mineração controladas pelo governo.

Até aproximadamente 2019, o modelo promovido pelos órgãos governamentais era o cooperativismo; entretanto, este regime foi modificado. O artigo 25.º do Decreto nº 2.165 estabelece a possibilidade de criação de "brigadas de mineração" para a realização de atividades de mineração em pequena escala. Em fevereiro de 2025, foi aprovado o Regulamento Parcial do Decreto-Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Extração de Ouro e outros Minerais Estratégicos relativas às Brigadas de Mineração (Decreto nº 5.097, de 24 de fevereiro de 2025), que regulamenta o funcionamento dessas brigadas. O artigo 26.º do Decreto nº 2.165 confere a esses grupos o poder de realizar procedimentos e celebrar contratos de prestação de serviços em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Fontes

Decreto nº 2.165, com Rang, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de outros Minerais Estratégicos. *Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela nº 6.210 Extraordinário*, de 30 de dezembro de 2015. Decreto nº 5.097. *Regulamento Parcial do Decreto com Rang, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de outros Minerais Estratégicos sobre as Brigadas Mineiras*. de 24 de abril de 2025.

C. Procedimentos para Obtenção de Licenças de Mineração

Pontuação: 0.60 / 1.00

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

1.0

Critério 8

Justificativa

A aquisição de direitos para a prática da mineração em pequena escala — modalidade que engloba a mineração artesanal — é realizada por meio de um mecanismo que permite aos pequenos mineradores se associarem ao Estado para explorar legalmente os recursos auríferos. Esse mecanismo consiste na formação de Alianças Estratégicas de Produção com o Estado, nas quais são estabelecidas regulamentações ambientais, normas de segurança no trabalho e a eliminação de intermediários, com o objetivo de vender o ouro extraído diretamente ao Banco Central da Venezuela.

O procedimento compreende as seguintes etapas:

Formalização: Os pequenos mineradores devem se organizar em cooperativas, brigadas de mineração ou outras formas associativas conhecidas como "poder popular".

Alianças Estratégicas: Devem formalizar um pedido de intenção de formar uma aliança estratégica com o Estado venezuelano, apresentando a documentação necessária à empresa estatal correspondente, principalmente a Corporação Venezuelana de Mineração (CVM).

Documentação Técnica: É exigido um Relatório Descritivo de Mineração, que inclui: informações sobre a organização; aspectos territoriais e geográficos; plano de mineração e processamento utilizando tecnologias ambientalmente sustentáveis; aspectos econômicos e de marketing; plano de fechamento da mina; e medidas de segurança ocupacional. **Venda e comercialização:** O mineral produzido deve ser vendido ao Estado, em conformidade com as diretrizes de transporte e a declaração juramentada de origem. **Fiscalização:** O Ministério do Poder Popular para o Desenvolvimento da Mineração Ecológica, juntamente com outras entidades estatais, deve realizar a fiscalização, o monitoramento, a vigilância e o controle para garantir a mineração responsável e a remediação ambiental.

Fontes

Decreto nº 2.165, com Rang, Valor e Força de Lei Orgânica, que reserva ao Estado as atividades de exploração e exploração de ouro e demais minerais estratégicos. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela nº 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015. Decreto nº 5.097. Regulamento Parcial do Decreto com Rangos, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de Outros Minerais Estratégicos sobre as Brigadas Mineiras. de 24 de abril de 2025.

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

O quadro legal que reserva os direitos de mineração de ouro ao Estado — seja diretamente, por meio de joint ventures ou alianças estratégicas — e que exige que toda a produção seja vendida ao Estado, estabelece um monopólio que, em teoria, garante a legalidade do ouro adquirido. Nesse sistema, o comprador final é o Estado, portanto, formalmente, não deveria haver ouro de origem ilegal fora daquele que o Estado compra.

Fontes

Decreto nº 2.165, com Rang, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de Outros Minerais Estratégicos. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela nº 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015.

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

0.0

Critério 10

Justificativa

A execução de qualquer atividade suscetível de degradar o ambiente — como a mineração, independentemente da sua escala ou modalidade — exige a conclusão obrigatória de um Estudo de Impacto Ambiental, em conformidade com as disposições do Decreto n.º 1.257: Normas sobre a Avaliação Ambiental de Atividades Suscetíveis de Degradar o Ambiente (1996).

Fontes

Decreto nº 1.257 Normas sobre Avaliação Ambiental de Atividades Susceptíveis de Degradar o Meio Ambiente. Diário Oficial da República da Venezuela nº 35.946, de 25 de abril de 1996.

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

Os Ministérios do Poder Popular para o Desenvolvimento da Mineração Ecológica (MPPDME) e do Ecossocialismo (MINEC) são responsáveis por gerir o cumprimento das normas mineiras e ambientais, com o apoio da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) em matéria de segurança, controlo de atividades e proteção ambiental. A supervisão técnica da mineração é da responsabilidade do Serviço Nacional de Inspeção e Fiscalização da Mineração (SENAFIM), um órgão de apoio do MPPDME, que exerce controlo sobre as atividades mineiras primárias, relacionadas e auxiliares através de inspeções nas suas várias fases. O objetivo desta supervisão é garantir a utilização racional dos recursos minerais, contribuir para a proteção ambiental e assegurar a arrecadação de receitas que fortaleçam a governação do Estado. Este quadro de supervisão aplica-se ao que na Venezuela constitui o

equivalente à mineração artesanal e de pequena escala (MAPE).

Fontes

Lei Orgânica do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5.833 Extraordinário, de 22 de dezembro de 2006. Lei Penal do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela Extraordinário n.º 39.913, de 2 de maio de 2012. Decreto n.º 4.182 Criação do Serviço Nacional de Fiscalização e Inspeção Mineira (SENAFIM), vinculado ao Ministério do Poder Popular do Desenvolvimento Mineiro Ecológico. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 41856, de 7 de abril de 2020.

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

1.0

Critério 12

Justificativa

O Decreto n.º 2.165 (2015) estabelece a área e a duração das atividades de mineração, tanto para operações de mineração em grande escala quanto para operações de mineração em pequena escala.

Para operações em grande escala, o período de mineração não pode exceder vinte (20) anos, prorrogável por, no máximo, dois períodos de até dez (10) anos cada.

Para mineração em pequena escala, o período de mineração não pode exceder dez (10) anos, prorrogável por, no máximo, dois períodos de dois (2) anos cada.

Em ambos os casos, as prorrogações devem ser solicitadas com um (1) ano de antecedência ao término do período correspondente, para análise, aprovação ou indeferimento pelo Ministério com jurisdição em matéria de mineração.

Fontes

Decreto n.º 2.165, com Rang, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de Outros Minerais Estratégicos. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015.

D. Regulamento de Máquinas

Pontuação: 0.50 / 1.00

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

1.0

Critério 13

Justificativa

Na Venezuela, o uso de máquinas e equipamentos na mineração é regulamentado, principalmente como critério para classificar as atividades de acordo com sua escala: artesanal, de pequena, média ou grande escala. Da mesma forma, a importação, o uso e o transporte de máquinas estão sujeitos à emissão de licenças, documentos de transporte e inventários de equipamentos, sob a supervisão da Autoridade de Supervisão da Mineração.

Fontes

Decreto n.º 295 com Rangos e Força de Lei de Minas. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5382 Extraordinário, de 28 de setembro de 1999. Decreto n.º 2.165, com Rangos, Valor e Força de Lei Orgânica que Reserva ao Estado as Atividades de Exploração e Exploração do Ouro e de outros Minerais Estratégicos. Diário

Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 6.210 Extraordinário, de 30 de dezembro de 2015. Decreto n.º 1234. Regulamento Geral da Lei de Minas. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 37.155, de 9 de março de 2001.

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 14

Justificativa

O desenvolvimento de qualquer atividade de mineração — independentemente das máquinas ou da tecnologia utilizada — exige a elaboração e a aprovação prévia de um Estudo de Impacto Ambiental e Social.

Fontes

Lei Orgânica do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5.833 Extraordinário de 22 de dezembro de 2006. Decreto 1257: Normas sobre atividades suscetíveis de degradar o meio ambiente. Diário Oficial 35946, 25 de abril de 1996 Decreto n.º 295 com Rang e Força de Lei de Minas. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5.382, Extraordinário, de 28 de setembro de 1999. Lei Penal do Meio Ambiente. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela Extraordinário n.º 39.913, de 2 de maio de 2012. Lei Orgânica para o Ordenamento do Território. Diário Oficial da República da Venezuela n.º 3.238 Extraordinário. 11 de agosto de 1983

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

1.0

Critério 15

Justificativa

Os controles são aplicados principalmente quando máquinas são importadas com base em vantagens ou privilégios fiscais. Uma vez declarado, o equipamento fica sujeito ao controle da Autoridade Nacional de Mineração.

Fontes

Decreto n.º 295 com Rangos e Força de Lei de Minas. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 5382 Extraordinário, de 28 de setembro de 1999. Decreto n.º 1234. Regulamento Geral da Lei de Minas. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 37.155, de 9 de março de 2001.

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

0.0

Critério 16

Justificativa

Como parte do cumprimento de suas atribuições, o Serviço Nacional de Inspeção e Fiscalização de Minas (SENAFIM) e suas Inspetorias Técnicas Regionais provavelmente mantêm um registro não público de máquinas e equipamentos de cada minerador. Os mineradores são obrigados a manter e informar periodicamente ao Ministério competente um inventário de equipamentos, bens móveis e imóveis, ativos tangíveis e intangíveis, instalações e obras adquiridas no decorrer das atividades de mineração, de acordo com a legislação vigente. Em resumo, embora tal registro não esteja explicitamente definido na legislação, a obrigação de mantê-lo existe.

Fontes

Decreto Nº 4.182 Criação do Serviço Nacional de Fiscalização e Inspeção Mineira (SENAFIM), vinculado ao Ministério do Poder Popular do Desenvolvimento Mineiro Ecológico. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 41856, de 7 de abril de 2020.

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Não há acesso público às licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas. De modo geral, todas as informações relacionadas às atividades de mineração são consideradas restritas, sob o pretexto de razões de segurança nacional.

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

0.0

Critério 18

Justificativa

Não existe nenhuma disposição regulamentar que estabeleça explicitamente a obrigação de usar dispositivos de rastreamento em máquinas de mineração.

E. Regulamentação do Mercúrio

Pontuação: 0.50 / 1.00

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

O uso de mercúrio na mineração tem sido alvo de diversas proibições. Em 1991, o Decreto nº 1.740 — ainda em vigor — proibiu seu uso nas operações de extração e processamento de ouro. Mais recentemente, o Decreto nº 2.412 de 2016 estendeu a proibição ao uso, posse e transporte de mercúrio no contexto das atividades de mineração.

Fontes

Decreto Nº 1740 Proíbe o uso de mercúrio nas operações de extração e preparação de material aurífero, tanto em operações em terra quanto em balsas. Diário Oficial da República da Venezuela nº 34703, de 26 de julho de 1991.
Decreto Nº 2412 Proíbe o uso, posse, armazenamento e transporte de mercúrio (Hg) como método de obtenção ou tratamento de ouro e de qualquer outro mineral metálico ou não metálico, em todas as etapas da atividade mineradora desenvolvida no território nacional. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 40960, de 5 de agosto de 2016.

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

O uso de mercúrio na mineração é proibido na Venezuela desde 1991; seu uso, posse e transporte são proibidos desde 2016 no contexto das atividades de mineração.

Fontes

Decreto Nº 1740 Proíbe o uso de mercúrio nas operações de extração e preparação de material aurífero, tanto em operações em terra quanto em balsas. Diário Oficial da República da Venezuela nº 34703, de 26 de julho de 1991.

Decreto Nº 2412 Proíbe o uso, posse, armazenamento e transporte de mercúrio (Hg) como método de obtenção ou tratamento de ouro e de qualquer outro mineral metálico ou não metálico, em todas as etapas da atividade mineradora desenvolvida no território nacional. Diário Oficial da República Bolivariana da Venezuela n.º 40960, de 5 de agosto de 2016.

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

0.0

Critério 21

Justificativa

As obrigações de fiscalização impostas legalmente ao Estado venezuelano deveriam permitir a detecção do uso de mercúrio e o monitoramento de sua distribuição e origem. No entanto, não há registros públicos que indiquem que essas ações estejam sendo realizadas de forma efetiva. O mercúrio continua sendo amplamente utilizado em atividades de mineração, e o governo não está tomando medidas eficazes para impedir seu comércio.

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

0.0

Critério 22

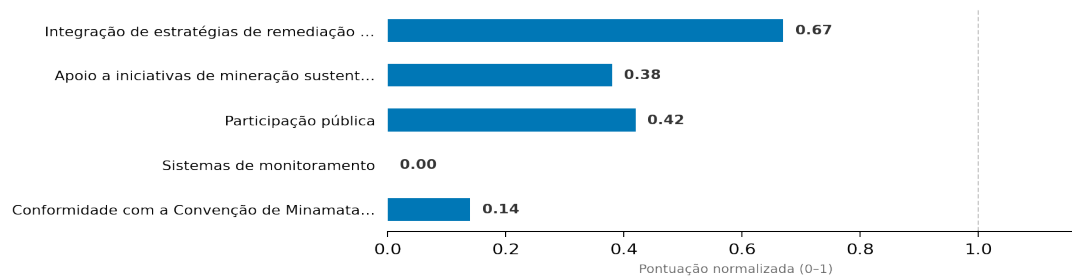
Justificativa

Não há informações que confirmem a existência de protocolos públicos, transparentes e sistemáticos para a apreensão, o transporte e a destinação final segura do mercúrio confiscado em operações contra a mineração ilegal de ouro. No entanto, os órgãos de fiscalização da mineração e os responsáveis ■■■pela condução de operações contra a mineração ilegal são obrigados a descartar adequadamente o mercúrio e outras substâncias perigosas, de acordo com o Decreto nº 2.635 de 1998, que regulamenta o manuseio e o tratamento de substâncias perigosas na Venezuela.

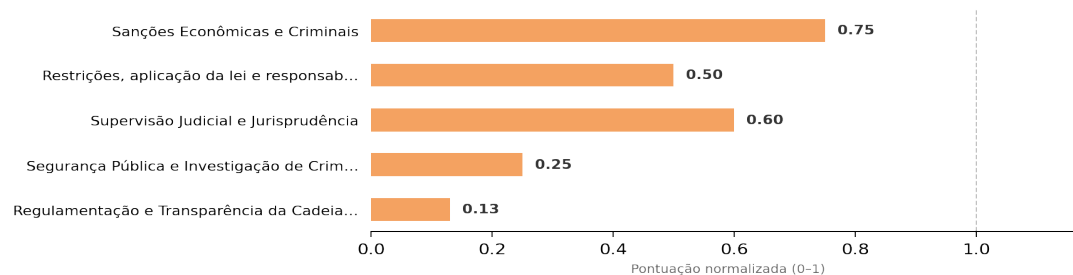
Fontes

Decreto Nº 2635 Normas para o Controle da Recuperação de Materiais Perigosos e o Manejo de Resíduos Perigosos. Diário Oficial da República da Venezuela nº 5.245 Extraordinário de 3 de agosto de 1998.

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome